

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

(Master Services Agreement)

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

CONTRATANTE: ACME INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.345.678/0001-90, com sede na Av. Paulista, 1.000, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE";

CONTRATADA: NOVA TECH SOLUÇÕES EM TI S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 98.765.432/0001-12, com sede na Rua dos Pinheiros, 500, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05422-001, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA";

Têm entre si, justo e contratado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, celebrado em 15 de março de 2025, com vigência inicial em 1º de abril de 2025 e término previsto para 31 de março de 2028, podendo ser renovado por tácita recondução por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, mediante anuência expressa das partes, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de desenvolvimento, implementação e sustentação de sistemas de tecnologia da informação, conforme escopo detalhado nos Anexos I e II.

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalizando R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) durante a vigência. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias corridos contados da data de emissão da nota fiscal.

Os valores serão reajustados anualmente pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE, ou, na sua extinção, pelo IGP-M (FGV).

CLÁUSULA 3ª - DOS NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)

A CONTRATADA garantirá disponibilidade mensal mínima de 99,5% para os serviços críticos identificados no Anexo III. O descumprimento implicará multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal por ponto percentual de indisponibilidade, limitada a 30% (trinta por cento) da fatura mensal.

CLÁUSULA 4ª - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

As partes obrigam-se a cumprir integralmente a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) no tratamento de quaisquer dados pessoais no contexto deste contrato, observando os princípios de finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.

A CONTRATADA atuará como Operadora dos dados pessoais tratados em nome da CONTRATANTE, e adotará medidas técnicas e administrativas para proteger os dados de acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas.

CLÁUSULA 5ª - DA CONFIDENCIALIDADE

As partes reconhecem que todas as informações trocadas no âmbito deste contrato são consideradas confidenciais, e obrigam-se a manter sigilo absoluto sobre todo conteúdo técnico, comercial, financeiro ou

estratégico, durante a vigência e por 5 (cinco) anos após o término, sob pena de indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA 6ª - DA INDENIZAÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada parte por perdas e danos decorrentes deste contrato estará limitada ao valor total efetivamente pago nos 12 (doze) meses anteriores ao evento, exceto nos casos de dolo, culpa grave, violação de propriedade intelectual, descumprimento de obrigações de confidencialidade ou de proteção de dados pessoais.

CLÁUSULA 7ª - DA FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Nenhuma das partes será responsabilizada pelo descumprimento decorrente de eventos de força maior ou caso fortuito, conforme art. 393 do Código Civil, desde que comunicados à outra parte em até 5 (cinco) dias úteis do evento.

CLÁUSULA 8ª - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os produtos desenvolvidos especificamente para a CONTRATANTE serão de titularidade exclusiva desta. Bibliotecas, frameworks e ferramentas pré-existentes da CONTRATADA permanecerão de sua titularidade, sendo licenciadas à CONTRATANTE para uso interno.

CLÁUSULA 9ª - DAS POLÍTICAS DE COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer e cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), o Código de Ética e a Política Anticorrupção da CONTRATANTE, abstendo-se de qualquer prática que possa caracterizar ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira.

CLÁUSULA 10 - DO DIREITO DE AUDITORIA

A CONTRATANTE poderá, mediante aviso prévio de 10 (dez) dias úteis, realizar auditoria nas instalações e registros da CONTRATADA relacionados a este contrato, limitada a 1 (uma) auditoria por ano civil.

CLÁUSULA 11 - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido: (i) por descumprimento contratual, mediante notificação de 30 (trinta) dias para sanar; (ii) imotivadamente, mediante aviso de 90 (noventa) dias e pagamento de multa equivalente a 3 (três) vezes o valor mensal; (iii) automaticamente, em caso de falência ou recuperação judicial.

CLÁUSULA 12 - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.

São Paulo, 15 de março de 2025.

ACME INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATANTE

NOVA TECH SOLUÇÕES EM TI S.A.
CONTRATADA